

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2538
กรมประมง
นาย แกะ โสรณะศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144 เดิม, มาตรา 369

จำเลยเป็นเจ้าของเรือที่เข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเหตุให้ลูกเรือถูกจับกุม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ค่าใช้สอยจากเงินงบกลางให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมประมงโจทก์นำไป
ชำระค่าปรับ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการรับลูกเรือกลับประเทศไทย โจทก์
ทวงถามลูกเรือให้ชำระหนี้แล้ว ลูกเรือไม่ชำระ โจทก์ได้ทวงถามจากจำเลยให้ชำระ
จำเลยทำหนังสือยอมชดใช้ให้โดยขอผ่อนชำระ หนังสือดังกล่าวเป็นสัญญาประเภท
หนึ่งซึ่งจำเลยเป็นบุคคลภายนอกผูกพันตนเข้าชำระหนี้ที่ลูกเรือค้างชำระหนี้ให้โจทก์
ด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ แม้ตามหนังสือ
สัญญาที่จำเลยยอมชดใช้เงินแก่โจทก์มีเงื่อนไขว่าต้องผ่อนชำระ ข้อความเฉพาะส่วน
ที่ขอผ่อนชำระเป็นเพียงข้อเสนอขึ้นใหม่ของจำเลย มิใช่เป็นเงื่อนไขอันบังคับไว้ให้
สัญญาที่จำเลยยอมผูกพันตนเข้าชำระหนี้ที่ลูกเรือค้างชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นผลต่อ
เมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 144 เดิม (182 ใหม่)เมื่อโจทก์ไม่ตกลงในส่วนที่จำเลยขอผ่อน
ชำระ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของเรือประมงพรหมนรินทร์ 11เลขทะเบียนเรือ สป.1266 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2526 จำเลยใช้หรืออนุญาตให้ลูกเรือดังกล่าวเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเหตุให้ลูกเรือจำนวน 13 คน ถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจับ ต่อมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าใช้จ่ายจากเงินงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชำระค่าปรับค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการรับลูกเรือเฉพาะของลูกเรือจำเลยเป็นเงินทั้งสิ้น 211,627.91 บาทตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 โจทก์ทวงถามจำเลยในฐานะนายจ้างจำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ยอมชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแต่ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 จำเลยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ผ่อนชำระดังกล่าวและแจ้งให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ 211,627.91 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2531 จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยแสดงความรับผิดชอบให้แก่โจทก์เนื่องจากเหตุเกิดก่อนพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ใช้บังคับ จำเลยเคยปรึกษานายอัมพรประมงจังหวัดชุมพรว่าจำเลยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่ได้ความกระจ่างชัดต่อมานายอัมพรร้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 211,627.91 บาท แก่โจทก์และว่าหากไม่มีเงินพอก็ให้ทำหนังสือขอผ่อนชำระได้จำเลยจึงทำหนังสือเสนอชำระหนี้แก่โจทก์โดยมีข้อแม้ว่าจำเลยขอผ่อนชำระงวดละ 1,000 บาท ต่อเดือน ต่อมาจำเลยได้รับแจ้งจากโจทก์ว่ากระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้จำเลยผ่อนชำระ เมื่อโจทก์ไม่รับเงื่อนไขตามที่จำเลยเสนอจำเลยก็ไม่มีหน้าที่ต้องผูกพันต่อโจทก์ในการชำระหนี้ให้โจทก์อีกต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ 211,627.91 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2531จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาล

อุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของเรือประมงพรหมนรินทร์ 11 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 เรือลำดังกล่าวเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเหตุให้ลูกเรือจำนวน 13 คนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศดังกล่าวจับกุม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติค่าใช้จ่ายจากเงินงบกลางให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับโจทก์นำไปชำระค่าปรับ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการรับลูกเรือดังกล่าวกลับประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 211,627.91 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ทวงถามลูกเรือดังกล่าวให้ชำระหนี้จำนวนนั้นแล้ว ลูกเรือไม่ชำระ โจทก์จึงทวงถามจำเลยให้ชำระจำเลยทำหนังสือเอกสารหมายเลข จ.1 ยอมชดเชยให้โดยขอผ่อนชำระเดือนละ 1,000 บาท แต่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้ผ่อนชำระ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่เห็นว่า จำเลยได้ทำหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึงอธิบดีกรมประมง(ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร) มีข้อความที่สำคัญว่าตามที่ทางราชการได้ทวงหนี้ค่าใช้จ่ายในการรับตัวลูกเรือประมงพรหมนรินทร์ 11 จำนวน 13 คน ซึ่งพ้นโทษจำคุกที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลับประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 211,851.90 บาท นั้น จำเลยยินดีชดเชย แต่เนื่องจากเรือของจำเลยถูกประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจับทำให้จำเลยมีฐานะยากจนมีหนี้ล้นพ้นตัว จึงขอผ่อนชำระหนี้แก่ทางราชการเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตามควรแก่กรณีต่อไปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงดังนี้เป็นเรื่องจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มิได้เป็นลูกหนี้ผูกพันตนเข้าชำระหนี้ให้โจทก์แม้จะไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่เพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตกลงให้หนี้ของลูกเรือทั้ง 13 คนระงับไป แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยชำระหนี้โดยอาศัยหนังสือที่จำเลยมีถึงโจทก์ดังกล่าวตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 (เอกสารหมายเลข จ.1) เป็นหลักซึ่งศาลชั้นต้นก็พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามเอกสาร

ดังกล่าวโดยวินิจฉัยว่าเอกสารดังกล่าวไม่เป็นโมฆะดังที่จำเลยอ้าง จำเลยอุทธรณ์
เกี่ยวกับปัญหานี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์โดยกระทรวงการคลังไม่ยอมให้
จำเลยผ่อนชำระตามหนังสือดังกล่าวเท่ากับข้อเสนอของจำเลยตกไปการที่โจทก์ฎีกา
ว่า แม้โจทก์โดยกระทรวงการคลังจะไม่อนุমัติให้จำเลยผ่อนชำระตามหนังสือเอกสาร
หมาย จ.1 เอกสารดังกล่าวก็ใช้บังคับตามกฎหมายได้หาทำให้ข้อเสนอของจำเลยตก
ไปทั้งหมดไม่จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ทุกประการ จากข้อฎีกา
ของโจทก์ดังกล่าวศาลฎีกาจึงมีอำนาจวินิจฉัยว่าหนังสือเอกสารหมาย จ.1 เป็นสัญญา
ประเภทใดตามที่ถูกต้องแท้จริงได้เห็นว่าหนังสือเอกสารหมาย จ.1 เป็นแต่เพียง
จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผูกพันตนเข้าชำระหนี้ที่ลูกเรือทั้ง 13 คน ที่ค้างชำระหนี้
ให้โจทก์จึงเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้
จำเลยก็มีหนังสือยอมรับชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์จึงเป็นการกระทำด้วย
ความสมัครใจ เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ส่วนที่จำเลยแก้ฎีกาว่า
เอกสารหมาย จ.1 มีข้อความเป็นสัญญาว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 1,000 บาท เมื่อโจทก์โดยกระทรวงการคลังไม่รับเงื่อนไข
ของจำเลยถือได้ว่าข้อเสนอของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.1 ตกไปนั้น เห็นว่า
ข้อความเฉพาะส่วนที่ขอผ่อนชำระในเอกสารหมาย จ.1 เป็นเพียงข้อเสนอขึ้นใหม่ของ
จำเลยดังจะเห็นจากข้อความในเอกสารที่ว่า จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ตามควรแก่กรณีต่อไปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง จึงมิใช่เป็นเงื่อนไขอันบังคับไว้
ในสัญญาที่จำเลยยอมผูกพันตนเข้าชำระหนี้ที่ลูกเรือทั้ง 13 คนที่ค้างชำระหนี้ให้แก่
โจทก์เป็นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนดังที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 เดิม (182 ใหม่) เมื่อ
โจทก์ไม่ตกลงในส่วนที่จำเลยขอผ่อนชำระดังกล่าว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตาม
สัญญาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------